

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת פנינה תמנו

פ/6083/25

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – החמרת האכיפה והענישה על אי-הצגת מחיר על טובין על ידי קמעונאי גדול), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 221 בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 221 –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "סעיף 17" יבוא "או כי עוסק שהוא קמעונאי גדול כהגדרתו בסעיף 17ח לא סימן טובין בהתאם להוראות סעיף 17ב";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "סעיף 17" יבוא "סעיפים 17 או 17ב, לפי העניין";

(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) ציווה הממונה כי לא ייעשה שימוש בטובין בשל הפרת הוראות סעיף 17ב כאמור בסעיף קטן (א), והסתיימה התקופה שנקבעה בצו או שבוטל הצו, לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) בהתאמה, יבצע הממונה ביקורת נוספת לבחינת סימון המוצרים על ידי העוסק לא יאוחר משנה ממועד סיום התקופה שנקבעה בצו או ביטולו, לפי העניין."

2. תיקון סעיף 222 בסעיף 222 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א)(37), במקום "לא הציג" יבוא "עוסק שאינו קמעונאי גדול כהגדרתו בסעיף 17ח שלא הציג";

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה (17) יבוא:

"(18) עוסק שהוא קמעונאי גדול כהגדרתו בסעיף 17ח שלא הציג על גבי טובין או על גבי אריזתם את מחירם הכולל בהתאם להוראות סעיף 17ב(א) עד (ג)."

3. הוספת סעיף 222ה1 אחרי סעיף 222 לחוק העיקרי יבוא:

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

"הודעה על כוונת 22ה1. על אף האמור בסעיף 22ה(א), בוצעה ביקורת
 חיוב לאחר ביקורת כאמור בסעיף 22ב(ג), ובעקבות ממצאי הביקורת
 שבוצעה לפי סעיף היה לממונה יסוד סביר להניח כי העוסק הפר
 22ב(ג) הוראה מההוראות המפורטות בסעיף 22ג(ב)(18),
 ימסור הממונה למפר הודעה על כוונת חיוב כאמור
 בסעיף 22ה(ב)."

דברי הסבר

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן – החוק), קובע חובות שונות שנועדו להבטיח מסחר הוגן ולמנוע פגיעה בציבור הצרכנים. אחת החובות המעוגנות בחוק היא חובת הצגת המחיר במדויק ובאופן ברור, וזאת בהתאם להוראות סעיף 17ב לחוק. חובה זו נועדה להבטיח שקיפות מחירים, למנוע הטעיית צרכנים ולקדם את התחרותיות במשק, כך שהצרכנים יוכלו לבצע בחירה מושכלת בין מוצרים ושירותים. עם זאת, התופעה שלשם מניעתה נקבעה חובה זו, ממשיכה להתרחש בהיקפים נרחבים, תוך יצירת חוסר ודאות ופגיעה ישירה בזכותם של הצרכנים לקבל מידע בדבר המחיר שהם נדרשים לשלם בפועל.

בעוד שהפרות של חובת הצגת מחיר מתרחשות במגוון ענפים, הבעיה מתעצמת כאשר מדובר ברכישות ברשתות השיווק הגדולות. אחוז משמעותי מהוצאות משקי הבית הוא על מוצרי המזון ופארם, וקמעונאים אלה, ובמיוחד קמעונאים בעלי היקף פעילות גבוה, מחזיקים כוח שוק ניכר שמקנה להם השפעה ישירה על רמת יוקר המחיה. הפרה של חובת סימון המחירים על ידי גורם בעל כוח שוק כה משמעותי, מקשה מאד על הצרכנים שמבקשים לכלכל את התנהלותם הצרכנית באופן מושכל, במיוחד בעת שיוקר המחיה בארץ מאמיר, ועוד יותר מכך, כשהקמעונאים מפריס את החובה הזו פעמים רבות.

יתרה מכך, היכולת של צרכן יחיד להתמודד מול קמעונאי גדול או לתבוע את זכויותיו באופן פרטני היא מוגבלת, ולכן יש להבטיח מנגנון פיקוח ואכיפה משמעותי יותר כלפיהם.

כיום, מנגנון האכיפה של חובת סימון המחירים הוא ארוך ומסורבל, כך שעובר פרק זמן ניכר מהשלב שבו מצא המפקח כי הופרה חובת סימון המחירים, עד לשלב בו משלם הקמעונאי עיצום כספי, וכפי שמוכיח המצב בשטח – המנגנון אינו משיג את התוצאה הנדרשת – הרתעת הקמעונאים והבטחת יישום הוראות החוק. נדרש ליצור הרתעה אפקטיבית ולמנוע מצב שבו קמעונאים גדולים ממשיכים להפר את חובת הצגת המחיר.

מוצע לקבוע תיקונים אשר יעניקו לרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן כלים נוספים באכיפת חובת הצגת המחירים על קמעונאים גדולים, כהגדרתם בחוק קידום התחרות בענף המזון והפארם, התשע"ד–2014, בו נקבעו קריטריונים ברורים לזהותם של קמעונאים המחזיקים בנתח שוק משמעותי. אימוץ הגדרה זו בחוק הגנת הצרכן מבטיח אחידות רגולטורית ומאפשר יישום אפקטיבי של מנגנון האכיפה המוצע.

ראשית, מוצע להסמיק את הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ואת מפקחי הרשות להגנת הצרכן, אם נוכחו כי עוסק הפר את חובת הצגת המחיר על טובין, לאסור בצו על שימוש בטובין האמורים, לפי ההליך והתנאים המפורטים בסעיף 21ב לחוק כנוסחו כיום. בנוסף לכך מוצע לקבוע שבמידה והוצע צו האוסר על שימוש בטובין בשל הפרת חובת הצגת המחירים, יחויב הממונה לערוך ביקורת נוספת אצל הקמעונאי האמור לבחינת סימון המוצרים, עד לתום שנה ממועד תום תוקפו של הצו או ממועד ביטולו

לפי סעיף 21ב(ב). לפי המוצע, אם בעקבות ממצאי הביקורת היה לממונה יסוד סביר להניח שהקמוענאי הפר שוב את חובת הצגת המחירים, ימסור הממונה לעוסק הודעה על כוונת חיוב, לקראת הטלת עיצום כספי.

כמו כן, מוצע להגדיל את סכום העיצום הכספי המוטל על עוסק שהוא קמוענאי גדול אשר הפר את חובת הצגת המחירים, הקבוע בסעיף 22ג(ב) בחוק, בעוד שעל עוסק שאינו קמוענאי גדול ימשיך לחול סכום העיצום הכספי במדרג הנמוך של סעיף 22ג, הקבוע בסעיף קטן (א).

בנוסף מוצע להחריג את הקמוענאים הגדולים מההוראה המקלה לעניין התקופה בה עוסק המפר את חובת הצגת המחירים נחשב מפר חוזר. כיום נקבע בחוק שעוסק שהפר הוראה מההוראות שבשל הפרתן מוטלים עיצומים כספיים, פעם נוספת במהלך שנתיים ממועד ביצוע ההפרה הראשונה, ייחשב כמפר חוזר, ויוטל עליו עיצום כספי בשיעור של 150% מהעיצום שהוטל בשל ההפרה הראשונה. כיום קבועה הקלה בחוק לעניין הפרת חובת הצגת המחירים, לפיה עוסק לא יחשב כמפר חוזר אם חלפו תשעה חודשים ממועד ביצוע ההפרה הראשונה. לפי המוצע, עוסק שהוא קמוענאי גדול יוחרג מההוראה מקלה זו, ולפיכך יוכל להיחשב כמפר חוזר עד שנתיים ממועד ביצוע ההפרה הראשונה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בתמוז התשפ"ה (21.07.2025)